

Van Wijnen Gorredijk
Riemer van Westervoort
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

Schildersgilde Friesland B.V.
Houtwal 31-A
8431 EX Oosterwolde

0516-514002
info@schildersgildefriesland.nl
www.schildersgildefriesland.nl

NL45RABO0142340537 IBAN
NL810253215B01 BTW
01092981 KvK

Oosterwolde, 4 november 2025

Offertenummer 202500184
Betreft Binnen beglazing, binnenschilderwerk
Kenmerk 02930

Geachte heer van Westervoort,

Met dank voor uw aanvraag voor uw project **Nieuwbouw IKC te Sint Nicolaasga** ontvangt u hierbij onze vrijblijvende prijsopgave.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

- **Leveren en plaatsen binnen beglazing**
- **Schilderwerk**
- **Scan- en saus werk**
- **Behangwerk**

Opmerkingen:

- De beglazing is gebaseerd op de mail van 28-10-25 jl. 34.00 Nieuwbouw IKC St. Nicolaasga - meestaat.
- Schilderwerk deuren behoort niet tot deze offerte (HPL)

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Uiteraard begrijpen wij dat u tijd nodig heeft om tot een beslissing te komen. Mocht u nog vragen, wensen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn dagelijks van 08:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar.

Met ons kiest u voor:

- Hoogwaardige afwerking;
- A-merken van gevestigde leveranciers;
- Erkend en klantgericht vakmanschap;
- Duurzaam resultaat;
- Een goede en plezierige service.

Ons aanbod is 14 dagen geldig. Na akkoord overleggen wij met u over de startdatum. Na oplevering van het werk sturen wij u een factuur, welke per bank betaald kan worden. Wij hanteren standaard een betalingstermijn van 14 dagen.

Heeft u een keuze gemaakt en wilt u dat wij de opdracht voor u uitvoeren? U kunt deze offerte dan ondertekend retour sturen of per mail een akkoord geven. Wij nemen na ontvangst contact met u op, om verdere afspraken te maken.

Deze offerte betreft uitsluitend het plaatsen van glas, schilderwerk is hierin niet inbegrepen.

Deze offerte is gebaseerd op prijspeil november 2025.

Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Subtotaal	BTW
Binnenbeglazing					
Beglazing inclusief plaatsing 30 minuten brandwerende beglazing Contraflam EI30	52.07	m ²	€ 330,72	€ 17.220,59	Verlegd 21%
			Subtotaal	€ 17.220,59	
Scannen- en sauzen					
Basiskleur	3411.23	m ²	€ 18,50	€ 63.107,76	Verlegd 21%
Accentwand directie (stelpost)	24.54	m ²	€ 8,50	€ 208,59	Verlegd 21%
Accentwand personeelsruimte (stelpost)	32.36	m ²	€ 8,50	€ 275,06	Verlegd 21%
Accentwand spreek/ ib/flex (stelpost)	72.11	m ²	€ 8,50	€ 612,94	Verlegd 21%
			Subtotaal	€ 64.204,35	
Behangwerk					
Toiletten - vinyl	216.79	m ²	€ 26,50	€ 5.744,94	Verlegd 21%
Toiletten - vinyl Palm Kaki	124.68	m ²	€ 26,50	€ 3.304,02	Verlegd 21%
Fotobehang type paars / roze	54.51	m ²	€ 27,50	€ 1.499,03	Verlegd 21%
Accent bieb wallcovering - materiaal inclusief wallcoverings LINEN 2547.10 volgens bestek	40.49	m ²	€ 138,37	€ 5.602,60	Verlegd 21%
			Subtotaal	€ 16.150,59	
Binnenschilderwerk					
Binnenkozijnen	1188.72	m ¹	€ 9,25	€ 10.995,66	Verlegd 21%
Dagkanten binnenzijde buitenkozijnen Volgens kozijnstaten	508.89	m ¹	€ 8,65	€ 4.401,90	Verlegd 21%
Plinten	1120.18	m ¹	€ 8,55	€ 9.577,54	Verlegd 21%
			Subtotaal	€ 24.975,10	
Subtotaal excl. BTW				€ 122.550,63	
AK				€ 4.289,27	
W&R				€ 3.676,52	
Totaal excl. BTW				€ 130.516,42	
BTW Verlegd 21%				€ 0,00	
Totaal				€ 130.516,42	

Met vriendelijke groet,

Johan Vochteloo
Schildersgilde Friesland B.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Vochteloo', with a stylized, cursive script.

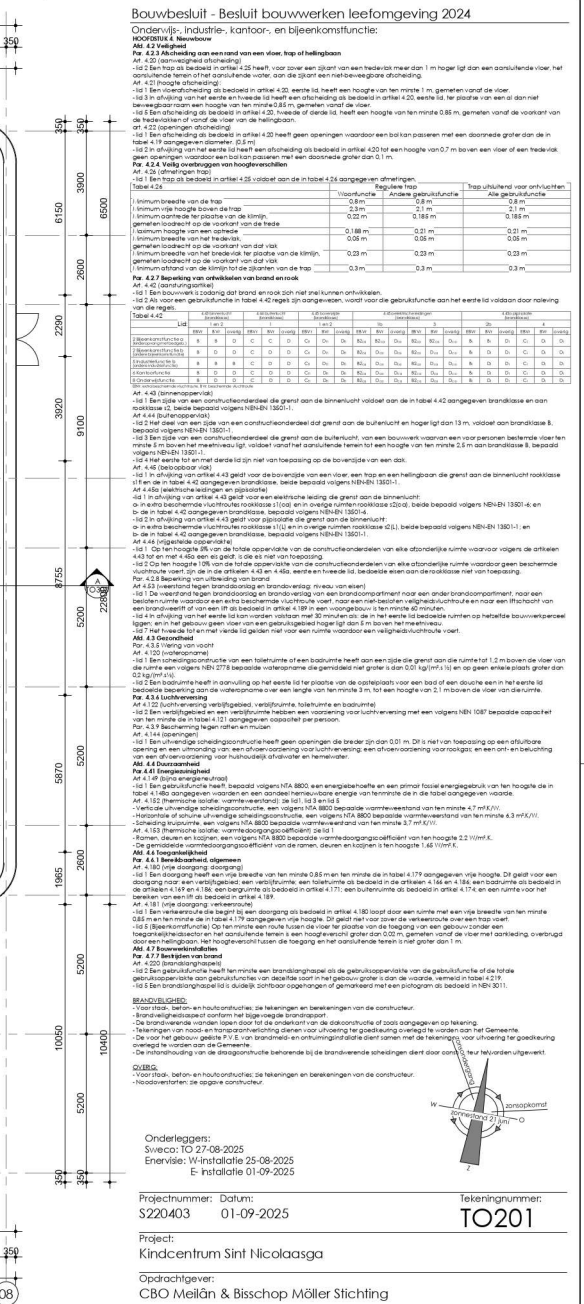
Voor akkoord,

Riemer van Westervoort

Datum:

Plaats:

Handtekening:

[illegible]

Onderdeel:			
01 Eerste verdieping			
Fase:	Formaat:	Schaal:	Getekend:
Technisch ontwerp	A1	1 : 100	WA

Postadres:
 Oude Oppenhulzenweg 27
 8406 JA Sneek
 T. 0515-425800
 E. info@wjbengagroep.nl
 www.wjbengagroep.nl



Wijbenga | Tromp
 architecten
 adviseurs

Data hierop is auteursrechtelijk beschermd, is mag niet zonder onze toestemming worden gebruikt. Het verspreiden of openbaar maken van deze beschrijving zonder toestemming is strafbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT

Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restaurant-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven, inclusief verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 26 januari 2024 en zijn op te vragen bij Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 - a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en aanverwante werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever;
 - b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;
 - c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte schriftelijk heeft bevestigd.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan de opdrachtgever de offerte binnen acht werkdagen herroepen.
3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte.
4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden worden verstrekt. Zij zullen onvervuld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens, tenzij anders overeengekomen. Indien het inschakelen van een kwaliteitsborger is vereist, zorgt de opdrachtgever daarvoor tenzij anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.
5. Voor zover dat in het kader van de werkzaamheden relevant is zorgt opdrachtgever dat opdrachtnemer de beschikking heeft over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
6. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Inspectie SZW gestelde veiligheidsvoorschriften.
7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
8. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

10. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
11. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschreven in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
13. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
15. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen

1. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn tenzij expliciet benoemd niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de overeenkomst langer dan drie maanden geleden is gesloten, tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussentijdse prijswijzigingen aan opdrachtgever wil doorberekenen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hierdoor schadeplichtig te worden jegens opdrachtnemer.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering

1. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en nadat opdrachtnemer in gebreke is gesteld en haar een redelijke gelegenheid is geboden tot nakoming van de overeenkomst.
2. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
3. Opdrachtnemer dient in geval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, vertragingsschade en/of bedrijfsschade.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
8. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
9. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
10. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheids- en milieugevaarlijke stoffen.
12. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.

- Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken

- Indien opdrachtgever klachten heeft over het werk, dient zij opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Klachten over onderdelen van de overeengekomen werkzaamheden zijn geen grond voor opschorting van oplevering.
- Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken zowel in uitvoering van het werk als de levering van materialen, ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum, worden door de opdrachtnemer in behandeling genomen. Overige schriftelijke klachten betreffende zowel de uitvoering van het werk als de levering van materialen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te zijn ontvangen.
- De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.
- Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
- Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
- Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevegd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
- Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
- Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd gezag wordt verstrekt, voordat het werk in gebruik mag worden genomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en tijdig aanleveren van dit dossier.

Artikel 8 - Overmacht

- Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
- Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
- In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
- Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 - Betaling en rente

- Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze veertien dagen of anders overeengekomen termijn is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
- Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
- Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te factureren.
- Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. De daaruit voortvloeiende (vertraging)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
- Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever.
- In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van opdrachtgever of wanneer de Wsnp op opdrachtgever van toepassing wordt of hij – in geval van een natuurlijke persoon – komt te overlijden, dan wel wanneer opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
- Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

- Wanneer opdrachtgever (een gedeelte van) de door opdrachtnemer gestuurde facturen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vergoeding van de buitengerechtelijke (incassokosten) verschuldigd, ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 10 – Zekerheidsstelling

- Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen.
- Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 - Opzegging van de overeenkomst

- De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
- Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 25%.
- Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten

- Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
- Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van vervezenlijking, openbaarmaking en veeleenvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
- Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

- Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
- Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
- Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom dan wel voor een boete van 10% van de gedurende het afgelopen jaar aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen - voor iedere dag opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

- Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
- In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
- Voor zover een geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut.